

FLUXOGRAMAS SIMPLIFICADOS DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PMMG



Fluxogramas de acordo com a Res. Conjunta nº 4.220/12 (MAPPA).

- Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
- Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS)
- Processo Administrativo Exoneratório (PAE)
- Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD)
- Processo de Comunicação Disciplinar (PCD)
- Relatório de Investigação Preliminar (RIP)
- Procedimento de Recompensa (PR)

Fluxogramas de acordo com o Decreto Lei nº 1.002/69 (CPPM) e a ICCPM/BM nº 02-2014.

- Auto de Prisão em Flagrante (APF)
- Inquérito Policial Militar (IPM)

HUGO TORRES DUMONT

FLUXOGRAMAS SIMPLIFICADOS DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PMMG

Fluxogramas de acordo com a Res. Conjunta nº 4.220/12 (MAPPA).

- Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
- Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS)
- Processo Administrativo Exoneratório (PAE)
- Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD)
- Processo de Comunicação Disciplinar (PCD)
- Relatório de Investigação Preliminar (RIP)
- Procedimento de Recompensa (PR)

Fluxogramas de acordo com o Decreto Lei nº 1.002/69 (CPPM) e a ICCPM/BM nº 02-2014.

- Auto de Prisão em Flagrante (APF)
- Inquérito Policial Militar (IPM)

Revisor: Maurício José de Oliveira
Arte Gráfica e Capa: Giovani Carvalho Ribeiro
Data de fechamento da versão 2.0: 20 de maio de 2019

Dumont, Hugo Torres.

Fluxogramas Simplificados dos Processos e Procedimentos
Administrativos da PMMG, versão 2.0/DUMONT, Hugo
Torres – Pouso Alegre, 2019.

- ❖ Os fluxogramas podem ser copiados, distribuídos e transmitidos em qualquer meio, seja físico ou digital, para fins didáticos desde que seja preservada a autoria do conteúdo;
- ❖ Fica vedado o uso para fins comerciais;
- ❖ Esta obra expressa tão somente o ponto de vista do seu autor e não constitui, de modo algum, documento oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG);

Apresentação à Versão 1.0

Prezado (a) Leitor (a),

Este trabalho foi concebido a partir da experiência pessoal com o ofício de justiça e disciplina à extinta 12ª Cia. PM Ind., situada à cidade de Ouro Fino, entre os anos de 2016-2017 e objetiva, primordialmente, facilitar a atividade apuratória dos encarregados de procedimentos administrativos da PMMG.

No ano de 2012, a PMMG e o CBMMG regulamentaram por meio da Resolução Conjunta nº 4.220/12 (MAPPA) as normas processuais para o exercício apuratório das lides disciplinares, uniformizando os procedimentos frente às previsões do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM).

Conquanto exista um arcabouço regulatório carregado de modelos e extensa orientação doutrinária das Instruções Conjuntas de Corregedorias, percebemos que os encarregados jaziam alheios aos detalhes procedimentais e às nuances específicas dos processos de natureza administrativa, apresentando investigações em desconformidade com as recomendações do MAPPA ou violando formas essenciais, o que causava retorno para diligências complementares e eventuais anulações em grau de recurso. Era necessário um pequeno guia prático que resumisse de forma didática as atividades processuais.

Refletindo sobre essas dificuldades e a carência de manuais práticos sobre a matéria, divulgamos breves fluxogramas no meio digital com a finalidade de avaliar a recepção do público militar ao nosso trabalho. A partir daí, colhemos as opiniões e sugestões dos usuários com grande felicidade dada as respostas satisfatórias que obtivemos.

É nosso dever lembrar que esse diminuto esboço não representa solução final ou a intenção de esgotar o tema dos processos administrativos na PMMG, bem como que os estudiosos da matéria não deverão abandonar a legislação institucional como base de orientação primeva. Cuida-se apenas de apontamento preparatório, antevendo a concepção de um futuro Manual Prático de Procedimentos, obra que ao seu tempo, florescerá com explicações profundas sobre os atos processuais.

Ainda, agradecemos ao Professor Maurício José de Oliveira que aceitou gentilmente ser nosso revisor, outorgando contribuição sem a qual não poderíamos findar este trabalho e, por derradeiro, rogamos a Deus para continuar a abençoar nossa atividade por meio de seus bondosos ministros, esperando que novos desafios nos sejam laureados.

Pouso Alegre, julho de 2018.

Hugo Torres Dumont

Apresentação à Versão 2.0

Prezado (a) Leitor (a),

Após dez meses de existência, a presente obra atinge a segunda versão, agora aumentada com os fluxogramas do PADS e PAE que antes não estavam presentes na primeira edição.

Nesta versão, atendendo às sugestões dos encarregados, acrescentamos os artigos legais indicando a fonte de cada ato do processo, o que permitirá os estudiosos do tema encontrarem facilmente a posição dos institutos normativos. Mais que isso, procedemos a breves correções quanto aos erros de escrita e melhoramos a posição dos fluxogramas.

No fluxograma da SAD, especificamente, incluímos descrições sobre a faculdade do sindicante constituir defensor *ad hoc* ao acusado que deixa de apresentar alegações de defesa, já que a nossa sugestão anterior havia sido indicada como um erro. Tratava-se, portanto, de uma visão de economia processual a partir do entendimento sistêmico da norma que deu lugar a discussões e questionamentos reiterados.

Esclarecemos que apenas sugerimos a constituição de defensor *ad hoc* ao acusado que não apresenta a defesa inicial pois, se durante a instrução probatória fosse vislumbrada causa justificante – o que ocasionaria arquivamento do caso –, não seria necessário ao encarregado abrir TAV para RED, proporcionando economia processual e a desnecessidade de envio do processo ao CEDMU, por obediência ao art. 316, §4º do MAPPA. Resguardando nossa opinião pessoal sobre o tema, mas atendendo às sugestões do leitor, incluímos uma observação no ato deixando claro que se cuida de alternativa, escolha e opção do encarregado proceder dessa forma.

Noutro espeque, pretendemos num futuro próximo incluir processos de natureza não disciplinar na obra, tais como o Atestado de Origem, Inquérito Técnico e outros, adicionando-se ainda o Processo de Deserção, que por seu caráter raro, tem levantado dúvidas por toda parte.

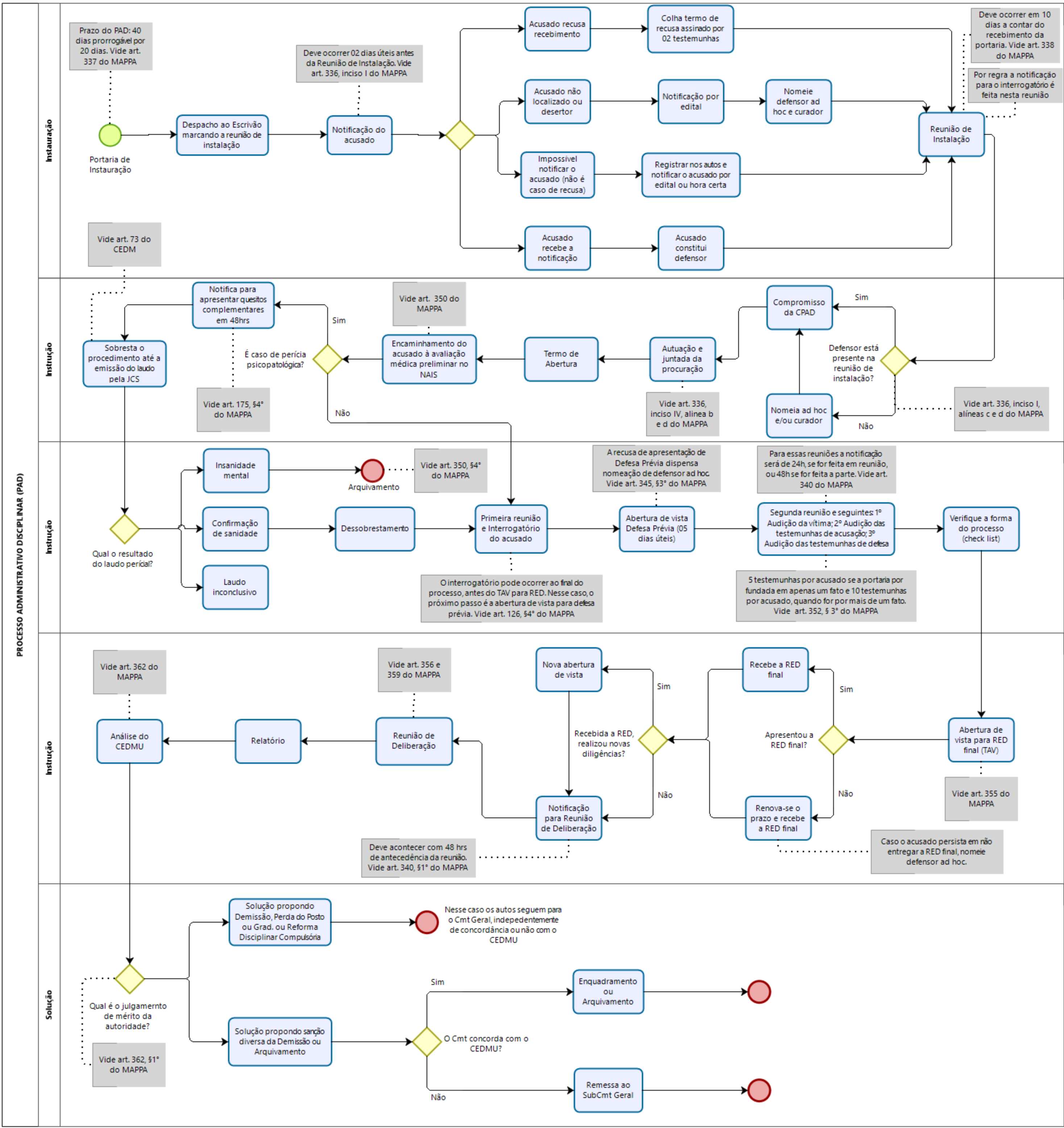
Enfim, continuamos irmanados ao espírito de colaboração com as Instituições Militares Estaduais de Minas Gerais, fomentando a discussão, o debate sadio e as críticas construtivas acompanhadas de sugestões para melhoria desta obra.

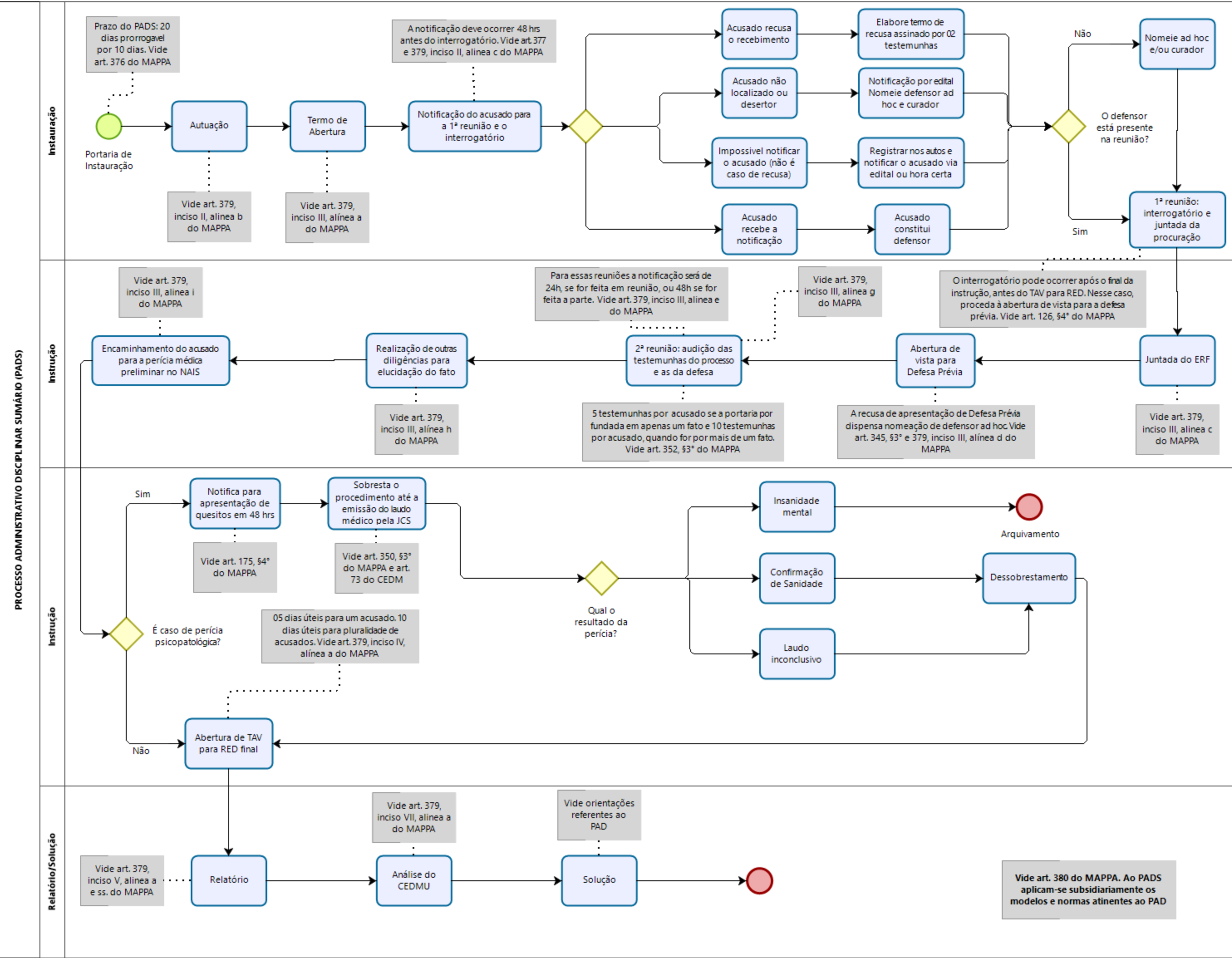
Agradecemos ao leitor amigo pela confiança depositada em nossos esforços. Por fim, suplicamos à Providência Divina que continue abençoar nossos estudos em favor da ciência ético-disciplinar.

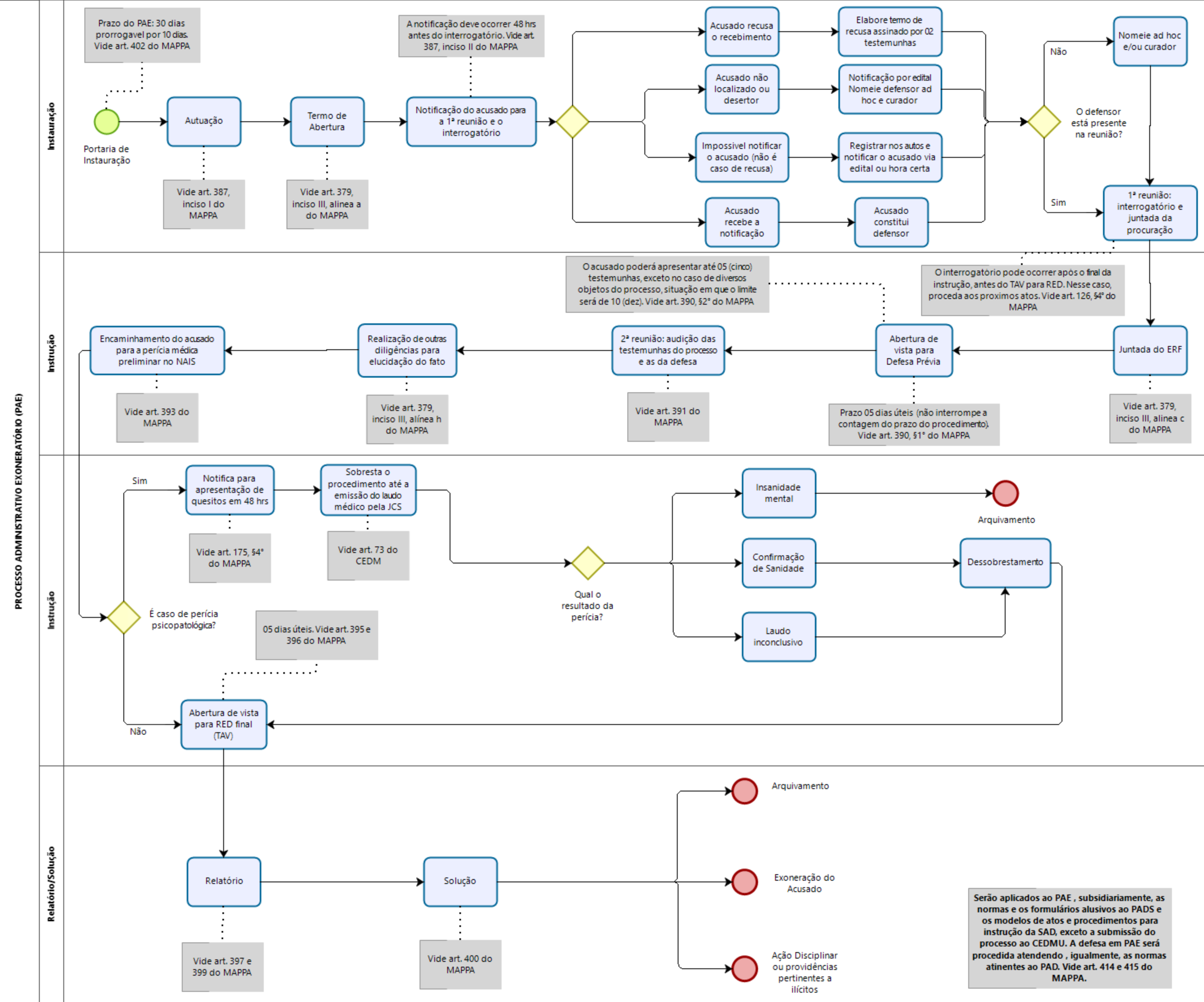
Pouso Alegre, maio de 2019.

Hugo Torres Dumont

Referências: MINAS GERAIS, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos militares e o interesse público da Administração Militar e o reconhece como Trabalho Técnico-Profissional. Belo Horizonte, 2012. OLIVEIRA, Maurício José de. Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.



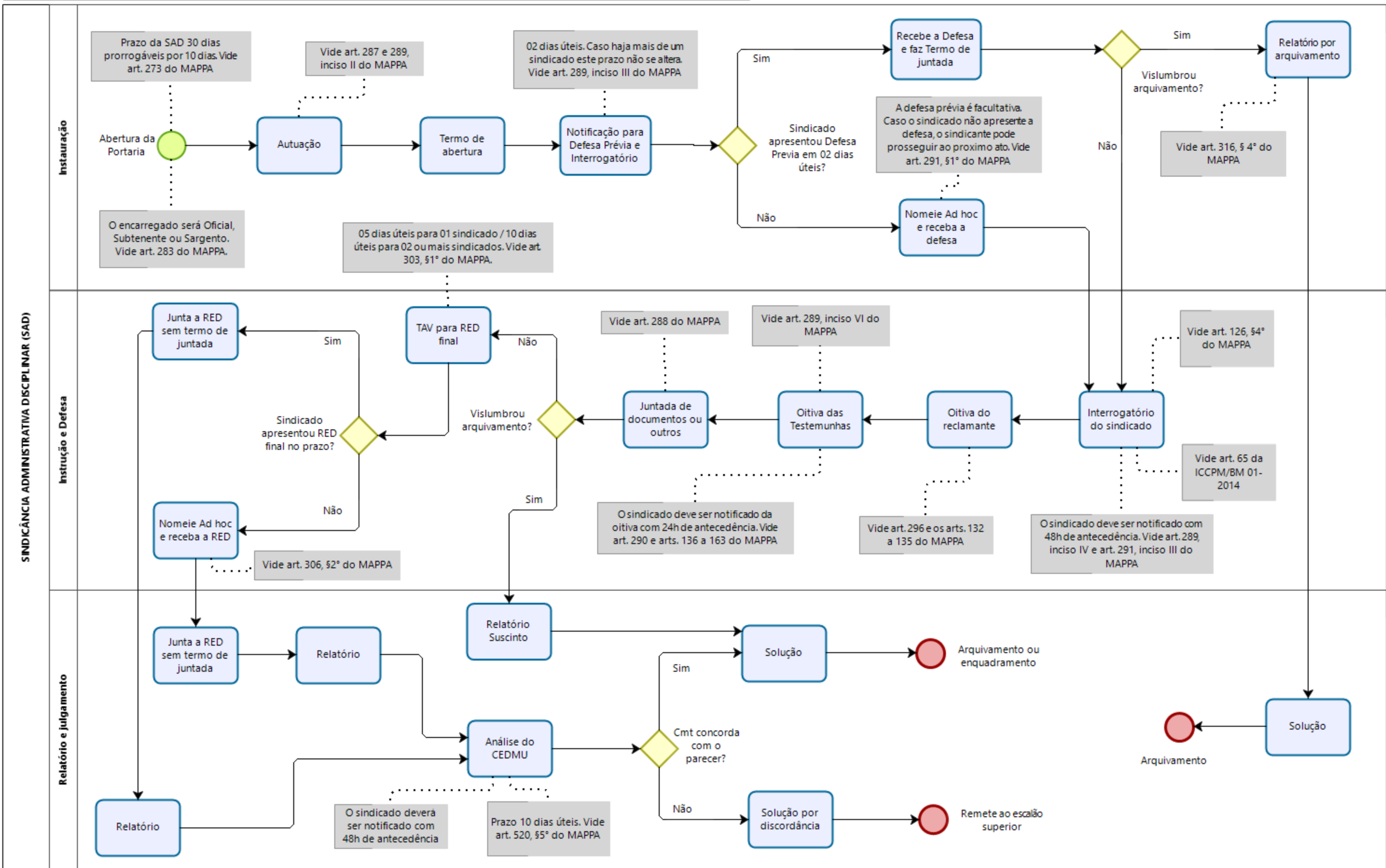


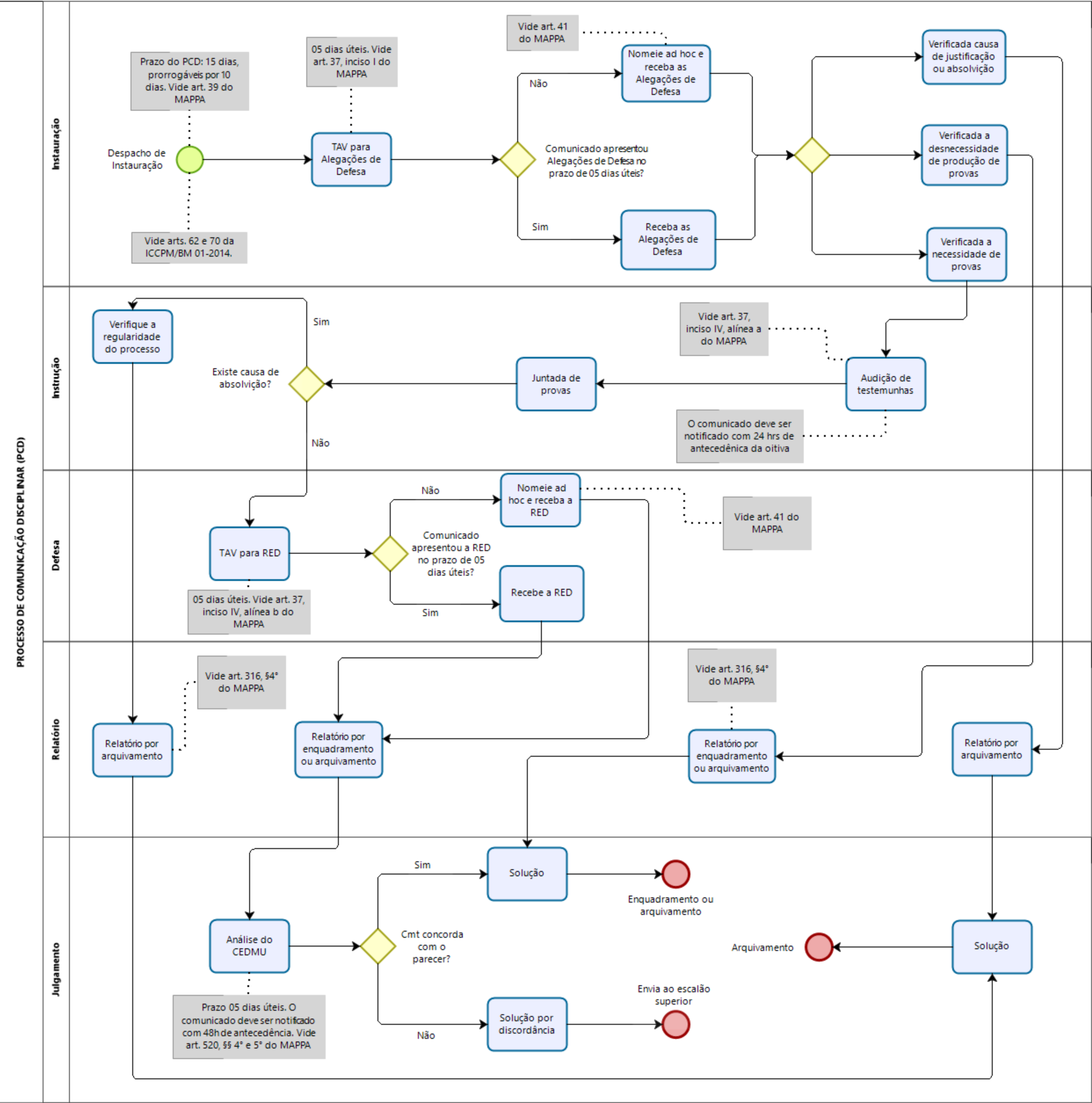


Autor: Hugo Torres Dumont

Revisor: Maurício José de Oliveira

Referências: MINAS GERAIS, Polícia Militar. Instrução Conjunta de Corregedorias número 01, de 03 de fevereiro de 2014, ICCPM/BM N. 01/2014. Belo Horizonte, 2014. MINAS GERAIS, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos militares e o interesse público da Administração Militar e o reconhece como Trabalho Técnico-Profissional. Belo Horizonte, 2012. OLIVEIRA, Maurício José de. Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.





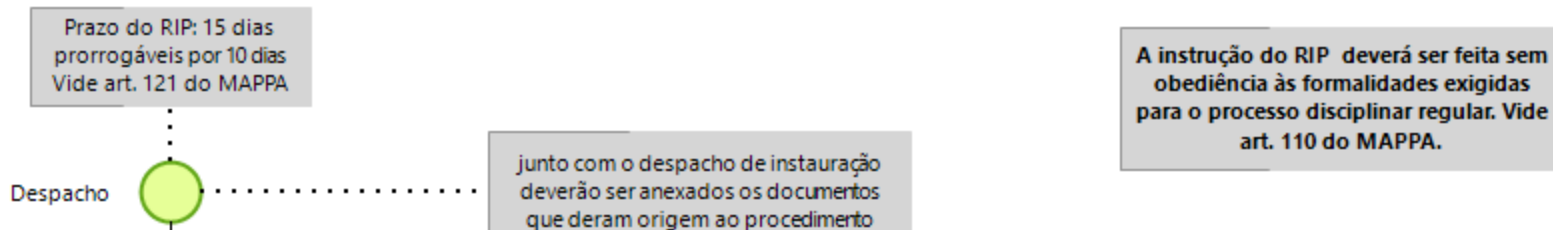
Autor: Hugo Torres Dumont

Revisor: Maurício José de Oliveira

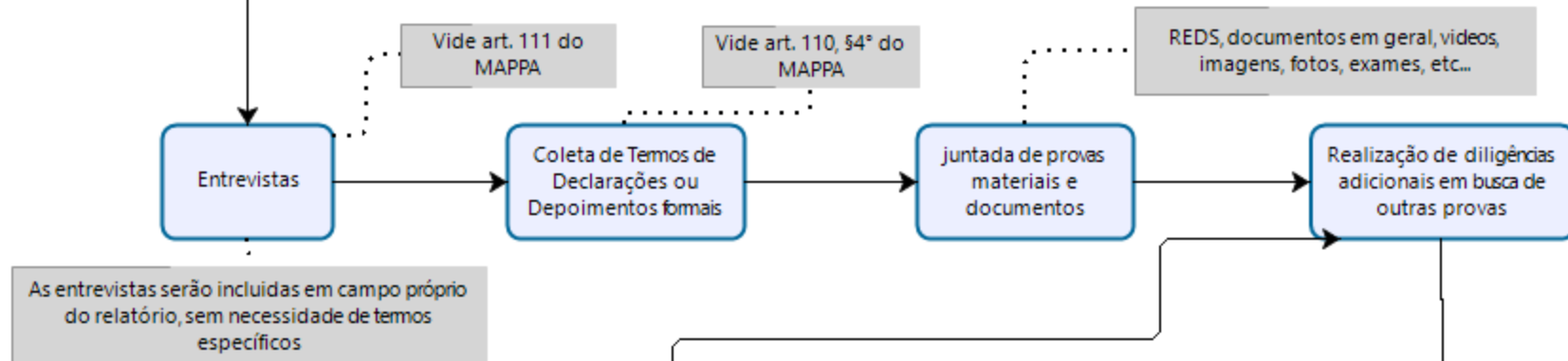
Referências: MINAS GERAIS, Polícia Militar. Instrução Conjunta de Corregedorias número 01, de 03 de fevereiro de 2014, ICCPM/BM N. 01/2014. Belo Horizonte, 2014. MINAS GERAIS, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos militares e o interesse público da Administração Militar e o reconhece como Trabalho Técnico-Profissional. Belo Horizonte, 2012. OLIVEIRA, Maurício José de. Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (RIP)

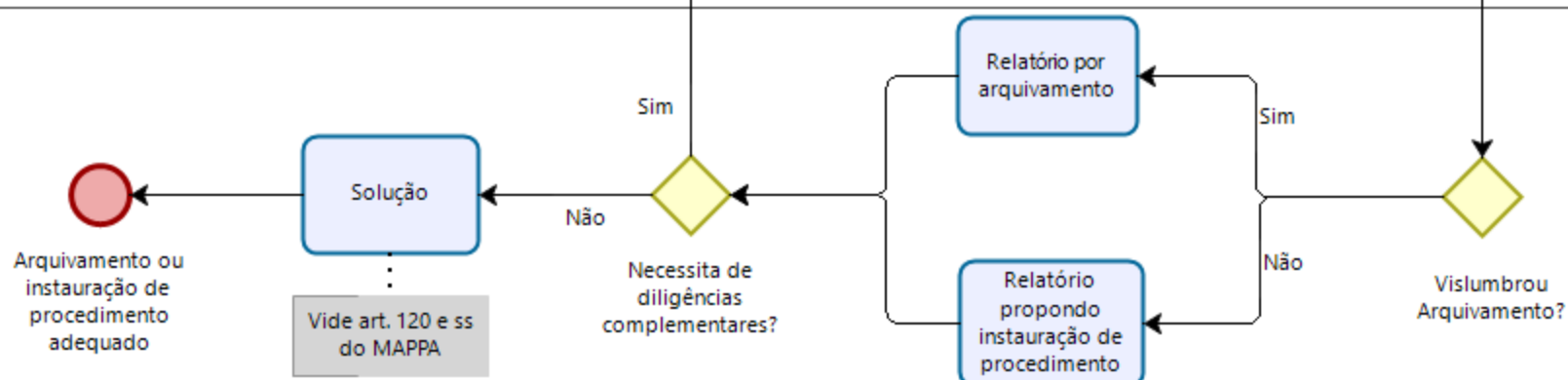
Instauração



Instrução



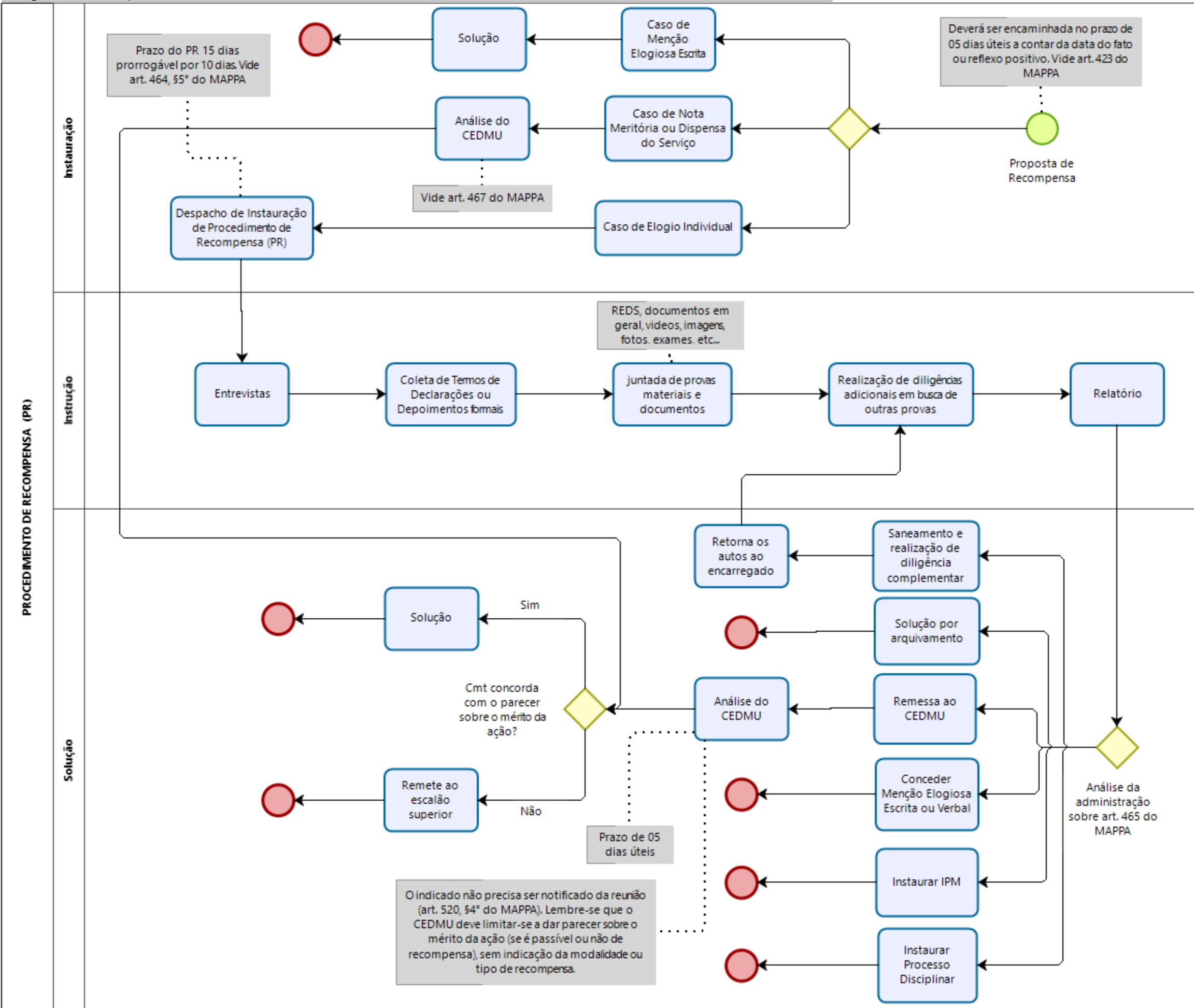
Relatório / Solução



Autor: Hugo Torres Dumont

Revisor: Maurício José de Oliveira

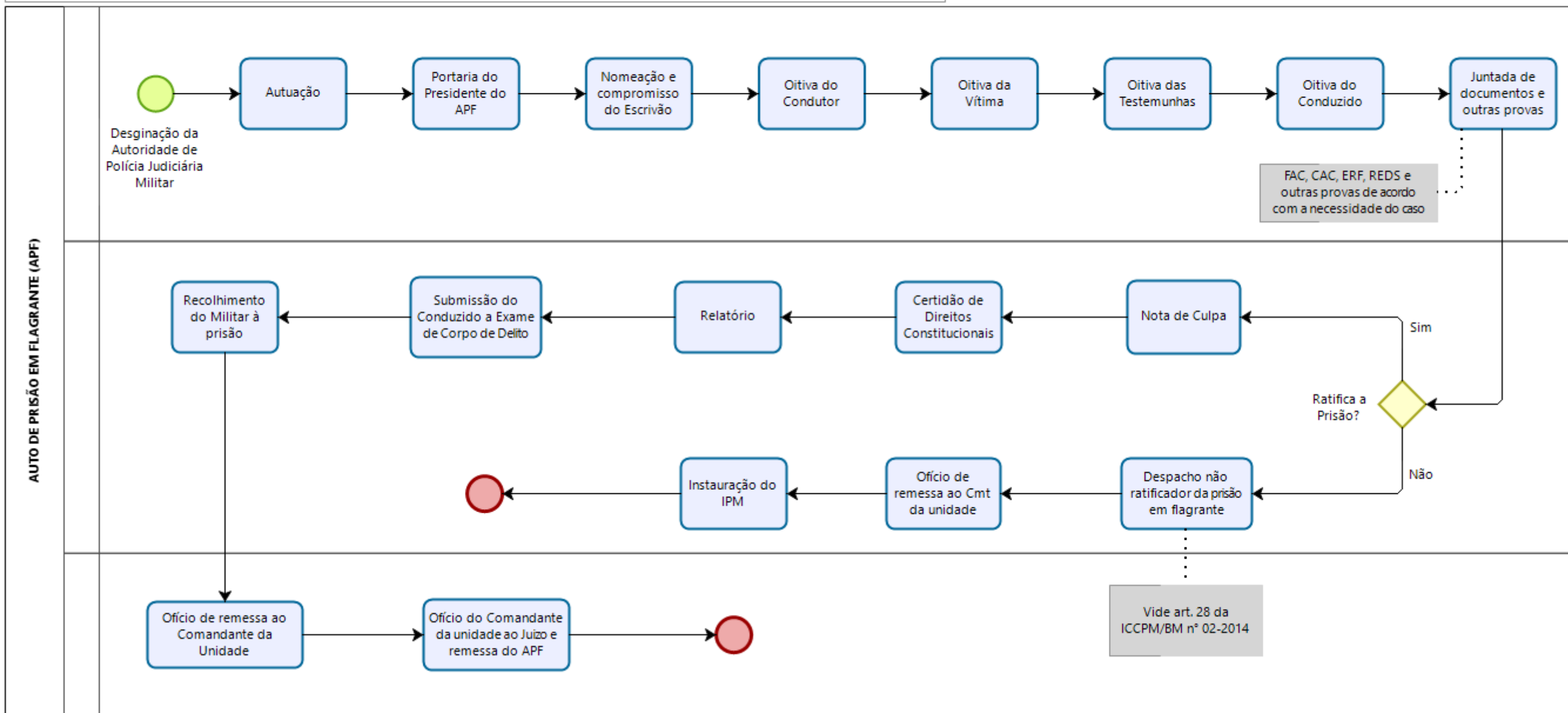
Referências: Decreto nº 42.843, de 16/08/2002 (Regulamenta a concessão de recompensas, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU, de que trata a Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais CEDM, e dá outras providências); MINAS GERAIS, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), visando à proteção dos direitos dos militares e o interesse público da Administração Militar e o reconhece como Trabalho Técnico-Profissional. Belo Horizonte, 2012. OLIVEIRA, Maurício José de. Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais.



Autor: Hugo Torres Dumont

Revisor: Maurício José de Oliveira

Referências: BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. BRASIL, Decreto Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, 1969. MINAS GERAIS, Polícia Militar. Instrução Conjunta de Corregedorias número 02, de 03 de fevereiro de 2014, ICCPM/BM N. 02/2014. Belo Horizonte, 2014.



Autor: Hugo Torres Dumont

Revisor: Maurício José de Oliveira

Referências: BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. BRASIL, Decreto Lei nº 1.002, de 21 e outubro de 1969. Código de Processo Penal militar. MINAS GERAIS, Polícia Militar. Instrução Conjunta de Corregedorias número 02, de 03 de fevereiro de 2014, ICCPM/BM N. 02/2014.

